Test – Tema 4
Ayuntamiento de Benicàssim

1. Según el artículo 3 de la LPACAP, ¿tienen capacidad de obrar los menores de edad ante las Administraciones Públicas?

a) No, en ningún caso; requieren siempre la representación de quien ejerza la patria potestad o tutela.

b) Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia.

c) Únicamente cuando hayan alcanzado la emancipación legal a los 16 años.

d) Sí, pero con la autorización previa del Ministerio Fiscal en todo tipo de procedimiento.

2. ¿En qué supuesto pueden tener capacidad de obrar los grupos de afectados, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes?

a) Siempre que lo acuerde el órgano instructor del procedimiento.

b) Cuando así lo establezca expresamente una ley.

c) Cuando así lo prevea una norma con rango de reglamento ejecutivo.

d) En todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración General del Estado.

3. Tienen la consideración de interesados en el procedimiento administrativo:

a) Únicamente quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos.

b) Solo quienes lo inicien y los que acrediten la condición de denunciante.

c) Quienes promuevan el procedimiento, quienes tengan derechos afectados por la decisión (aunque no lo hayan iniciado) y quienes tengan intereses legítimos afectados que se personen antes de la resolución definitiva.

d) Cualquier ciudadano que tenga un interés genérico o mera curiosidad por el asunto.

4. ¿Qué ocurre cuando la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible?

a) El procedimiento debe archivarse y reiniciarse a nombre del nuevo titular.

b) El derechohabiente sucede al anterior interesado en dicha condición, independientemente del momento en que se encuentre el procedimiento.

c) La sucesión solo es posible si se produce en la fase de alegaciones iniciales.

d) Se requiere la conformidad expresa de todos los demás interesados personados.

5. En materia de representación (art. 5), ¿para cuál de las siguientes actuaciones NO es necesario acreditar la representación?

a) Formular solicitudes.

b) Interponer recursos administrativos.

c) Realizar actos y gestiones de mero trámite.

d) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

6. Si en la presentación de un recurso o solicitud la representación no queda debidamente acreditada, ¿de qué plazo se dispone para subsanar dicha falta?

a) 10 días, pudiendo concederse un plazo superior cuando las circunstancias lo requieran.
b) 15 días improrrogables en todo caso.
c) 5 días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación.
d) 1 mes contado desde la fecha de registro de entrada.

7. Según el artículo 6, los poderes de representación inscritos en el Registro Electrónico de Apoderamientos tendrán una duración máxima de:

a) 2 años desde su inscripción.
b) 3 años desde su expedición.
c) 5 años desde su inscripción.
d) Indefinida, salvo revocación expresa.

8. En caso de pluralidad de interesados en una misma solicitud o escrito sin que se haya designado un representante común:

a) Se nombrará de oficio a un defensor judicial.
b) Las actuaciones se entenderán con el interesado que figure en primer término.
c) La Administración deberá notificar individualmente a cada uno de ellos en todo momento.
d) La solicitud se declarará directamente por no presentada.

9. Si durante la instrucción de un procedimiento sin publicidad la Administración descubre a nuevos titulares de derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados:

a) Deberá comunicarles la existencia del procedimiento si su identidad se conoce a través del expediente.
b) Podrá obviar su notificación si el procedimiento se encuentra en fase avanzada.
c) Deberá retrotraer las actuaciones a la fase de iniciación obligatoriamente.
d) Solo les notificará si los interesados iniciales dan su consentimiento.

10. La legitimación administrativa basada en el interés legítimo requiere:

a) La existencia de un interés puramente genérico o la simple defensa de la legalidad.
b) Una relación jurídica concreta con el objeto del procedimiento y no una mera curiosidad.
c) Un título contractual firmado ante notario público.
d) Que el interesado sea una persona jurídica de utilidad pública.

11. ¿Cuál de los siguientes es un derecho reconocido a las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas por el artículo 13?

a) A exigir la resolución favorable de sus pretensiones.
b) A comunicarse a través del Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
c) A eximirse del pago de tasas en cualquier tipo de trámite.
d) A intervenir directamente en los debates de los órganos colegiados.

12. De acuerdo con el artículo 53, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a:

a) Modificar la normativa reguladora del procedimiento aplicable.
b) Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan dicha condición.
c) Exigir que todos los trámites se realicen de forma presencial obligatoriamente.
d) Acceder a los borradores internos y notas de trabajo confidenciales del instructor.

13. En relación con los documentos presentados por los interesados, el artículo 53 establece que:

a) Es obligatorio presentar siempre los documentos originales.
b) Los interesados tienen derecho a no presentar documentos originales salvo que, excepcionalmente, la normativa reguladora establezca lo contrario.
c) Los documentos expedidos por otras Administraciones deberán ser cotejados en todo caso mediante acta notarial.
d) No se aceptará ningún documento emitido en formato electrónico.

14. ¿Hasta qué momento del procedimiento pueden los interesados formular alegaciones y aportar documentos (art. 53)?

a) En cualquier momento del procedimiento, incluso tras dictarse la resolución final.
b) Exclusivamente en el trámite de iniciación del procedimiento.
c) En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
d) Durante los 5 días posteriores a la notificación de la propuesta de resolución.

15. En los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, el presunto responsable goza del derecho a:

a) La presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
b) La exoneración automática de la sanción si no cuenta con asistencia letrada.
c) Elegir al instructor del expediente de entre el personal de la Administración.
d) Reducir la sanción en un 90% por el simple hecho de comparecer.

16. Según el artículo 14, las personas físicas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:

a) Están obligadas en todo caso a utilizar medios electrónicos.
b) Podrán elegir en todo momento si se comunican a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas legalmente.
c) No pueden modificar el medio de comunicación elegido una vez iniciado el procedimiento.
d) Solo pueden usar medios electrónicos si acreditan disponer de firma digital avanzada.

17. ¿Cuál de los siguientes sujetos está OBLIGADO a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (art. 14)?

a) Las personas físicas en todo tipo de trámite personal.
b) Los menores de edad mayores de 16 años.
c) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
d) Los ciudadanos jubilados para la gestión de sus pensiones.

18. En el colectivo de profesionales de colegiación obligatoria que deben relacionarse electrónicamente se incluyen expresamente:

a) Los redactores y periodistas de medios de comunicación.
b) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
c) Los estudiantes universitarios de grado.
d) Los trabajadores autónomos sin empleados a su cargo.

19. ¿Están obligados a relacionarse electrónicamente quienes representen a un interesado obligado a comunicarse por esa vía?

a) No, el representante siempre puede actuar de forma presencial.
b) Sí, en todo caso.
c) Solo si el trámite es de naturaleza tributaria.
d) Únicamente si el importe económico supera los 30.000 euros.

20. El derecho a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley es reconocido por el artículo 13 a:

a) Exclusivamente a las personas jurídicas nacionales.
b) Las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) Solo a los funcionarios de la Administración General del Estado.
d) Únicamente a los interesados en procedimientos sancionadores.

21. La obligación general de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla atañe a:

a) Únicamente los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
b) Solo los procedimientos de naturaleza sancionadora.
c) Todos los procedimientos, independientemente de la forma en que se hayan iniciado.
d) Exclusivamente los procedimientos cuyo plazo exceda de seis meses.

22. ¿Cuáles son las EXCEPCIONES a la obligación general de resolver previstas en el artículo 21.1?

a) Los procedimientos en materia de extranjería y contratos públicos.
b) Los procedimientos que terminen mediante pacto o convenio y los sometidos a declaración responsable o comunicación.
c) Todos los procedimientos tramitados de oficio.
d) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de cuantía inferior a 6.000 euros.

23. Cuando la norma reguladora de un procedimiento no fije un plazo máximo para resolver y notificar, dicho plazo será de:

a) 1 mes.
b) 2 meses.
c) 3 meses.
d) 6 meses.

24. Como regla general, el plazo máximo para notificar la resolución expresa no podrá superar:

a) 6 meses, salvo que una norma con rango de ley o el Derecho de la UE establezcan un plazo superior.
b) 1 año en todo tipo de procedimientos ordinarios.
c) 3 meses en cualquier circunstancia.
d) 9 meses cuando intervengan dos o más Administraciones Públicas.

25. En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo para resolver se computa a partir de:

a) La fecha de presentación de la primera prueba.
b) La fecha del acuerdo de iniciación.
c) La fecha en que el interesado reciba la primera notificación.
d) El primer día hábil del mes siguiente a la orden superior.

26. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo para resolver comienza desde:

a) La fecha en que el interesado firmó la solicitud ante testigo.
b) La fecha en que la solicitud haya entrado en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación.
c) La fecha de publicación del formulario en el BOE.
d) El vencimiento de los 10 días posteriores al envío postal.

27. En las solicitudes presentadas por interesados, la Administración debe comunicar la fecha de recepción y el plazo para resolver dentro de los:

a) 5 días siguientes a la recepción.
b) 10 días siguientes a la recepción en el registro electrónico del órgano competente.
c) 15 días hábiles a contar desde la iniciación.
d) 30 días naturales en todo caso.

28. Cuando el número de solicitudes pueda originar un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente podrá habilitar medios personales y materiales a propuesta razonada de:

a) Los interesados personados en el procedimiento.
b) El órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver.

c) La Intervención General del Estado.

d) La representación sindical del personal público.

29. El incumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo por parte del personal encargado:

a) No genera ningún tipo de consecuencia legal.

b) Conlleva la nulidad de pleno derecho de todo el expediente retroactivamente.

c) Puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de otras responsabilidades que correspondan.

d) Implica la inhabilitación automática del titular del órgano por tres años.

30. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizada la relación de procedimientos de su competencia indicando sus plazos y efectos del silencio con carácter:

a) Vinculante y constitutivo de derechos.

b) Informativo.

c) Confidencial para uso interno.

d) Eventual y revisable semanalmente.

31. Cuando la Administración requiera a un interesado para que subsane deficiencias o aporte documentos preceptivos (art. 22):

a) El procedimiento se declara automáticamente caducado.

b) Se suspende el plazo máximo para resolver desde la notificación del requerimiento hasta su cumplimiento o el vencimiento del plazo concedido.

c) El plazo para resolver se reduce a la mitad.

d) El silencio se convierte en estimatorio de forma provisional.

32. Si se solicitan informes preceptivos a un órgano de la misma u otra Administración, la suspensión del plazo de resolución no podrá superar los:

a) 15 días.

b) 1 mes.

c) 3 meses.

d) 6 meses.

33. ¿Produce la planteación de una recusación durante la tramitación del procedimiento la suspensión del plazo de resolución?

a) No, la recusación no afecta nunca al cómputo de plazos.

b) Sí, desde que se plantea hasta que es resuelta por el superior jerárquico.

c) Sí, pero solo si la solicita el Ministerio Fiscal.

d) Únicamente en los procedimientos tramitados por la vía de urgencia.

34. La ampliación excepcional del plazo máximo de resolución del artículo 23:

a) Podrá ser de hasta un año adicional.
b) No podrá ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento.
c) Puede acordarse aunque no se hayan agotado los medios ordinarios disponibles.
d) Es acumulable mensualmente sin límite.

35. Contra el acuerdo que decrete la ampliación excepcional del plazo de resolución del artículo 23:

a) Cabe recurso de alzada en el plazo de un mes.
b) Cabe recurso de reposición en el plazo de 10 días.
c) No cabe recurso alguno.
d) Cabe recurso contencioso-administrativo directamente.

36. Como regla general del artículo 32, la ampliación de plazos concedida a los interesados no podrá superar:

a) El plazo inicialmente establecido.
b) La mitad del plazo inicialmente establecido.
c) Una tercera parte del plazo fijado.
d) 10 días naturales en cualquier caso.

37. Para que la ampliación de plazos a la que se refiere el artículo 32 sea válida, tanto la solicitud como la decisión deben producirse:

a) En los 3 días posteriores al vencimiento.
b) Antes de que finalice el plazo en cuestión.
c) Únicamente al inicio del trámite de audiencia.
d) Tras la emisión del informe del Consejo de Estado.

38. En los procedimientos tramitados por misiones diplomáticas u oficinas consulares, la ampliación de plazos:

a) Está expresamente prohibida.
b) Se aplicará por el tiempo máximo permitido en todo caso.
c) Requiere la aprobación previa del Congreso de los Diputados.
d) Solo cabe si los interesados son personas jurídicas.

39. Ante una incidencia técnica que impida el funcionamiento normal de los sistemas o aplicaciones electrónicas:

a) El procedimiento queda archivado de inmediato.
b) La Administración podrá ampliar los plazos no vencidos publicando en la sede electrónica la incidencia y la ampliación.
c) Los interesados pierden el derecho a presentar solicitudes.
d) Se entenderán estimadas todas las peticiones pendientes por silencio positivo.

40. La tramitación de urgencia de un procedimiento (art. 33) supone la reducción a la mitad de los plazos ordinarios, EXCEPTO los relativos a:

a) La emisión de informes preceptivos.
b) El trámite de alegaciones.
c) La presentación de solicitudes y recursos.
d) La notificación de la propuesta de resolución.

41. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo sin resolución expresa produce como regla general:

a) El silencio administrativo desestimatorio.
b) El silencio administrativo estimatorio.
c) La caducidad del procedimiento.
d) La prescripción de la falta.

42. ¿En cuál de los siguientes supuestos el silencio administrativo tiene efecto DESESTIMATORIO en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado?

a) Procedimientos de concesión de subvenciones sin concurrencia.
b) Procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, responsabilidad patrimonial o revisión de oficio.
c) Solicitudes de licencias urbanísticas ordinarias.
d) Tramitaciones de inscripción registral de asociaciones.

43. En un recurso de alzada interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, si vence el plazo sin resolución, el recurso se entenderá:

a) Desestimado nuevamente.
b) Estimado por silencio, siempre que no verse sobre materias exentas de silencio positivo.
c) Nulo de pleno derecho.
d) Sometido a arbitraje obligatorio.

44. La resolución expresa posterior a la producción de un silencio administrativo ESTIMATORIO:

a) Puede denegar la solicitud libremente.
b) Únicamente podrá dictarse si es confirmatoria del sentido del silencio.
c) Debe revocar el silencio en el plazo de 10 días.
d) Queda a criterio discrecional del órgano competente.

45. El certificado acreditativo del silencio administrativo debe expedirse de oficio por la Administración en el plazo de:

a) 5 días desde la solicitud.
b) 10 días hábiles desde el inicio del cómputo.
c) 15 días desde que finalice el plazo máximo para resolver.
d) 1 mes a partir del vencimiento del año natural.

46. En los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o desfavorables, el vencimiento del plazo produce:

a) El silencio estimatorio para el sancionado.
b) La caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.
c) El silencio desestimatorio.
d) La suspensión indefinida del expediente.

47. Cuando los plazos se señalen por HORAS (art. 30):

a) Se cuentan de día en día laborable.
b) Salvo previsión legal en contrario, se consideran hábiles todas las que formen parte de un día hábil, contándose de hora en hora y de minuto en minuto.
c) Pueden expresarse en plazos superiores a 48 horas continuadas.
d) Comienzan a computarse a la semana siguiente de la notificación.

48. En los plazos fijados por MESES O AÑOS, ¿cuándo concluye el plazo?

a) El último día del año natural correspondiente.
b) El mismo día del mes o año de vencimiento en que se produjo la notificación, publicación o silencio.
c) Transcurridos exactamente 30 o 365 días respectivamente.
d) Siempre el día 15 del mes correspondiente al vencimiento.

49. Si un día es hábil en el municipio en que reside el interesado pero inhábil en la sede del órgano administrativo:

a) Se considerará hábil exclusivamente para el interesado.
b) Se considerará inhábil en todo caso.
c) Dependerá de lo que decida el funcionario de registro.
d) Se descontará la mitad de la jornada.

50. En relación con el registro electrónico (art. 31), los documentos presentados en un día inhábil se entenderán registrados:

a) En el momento exacto en que se enviaron telemáticamente sin cambio de fecha.
b) En la primera hora del primer día hábil siguiente.
c) En la última hora del día hábil anterior.
d) Se rechazarán automáticamente por el sistema.